

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS EN LA NUBE

InvVenta — Plan Fundador (modelo híbrido: software instalable + sincronización en la nube)

Fecha: _____

PROVEEDOR: _____

RFC: _____

Domicilio: _____

Correo: _____ Teléfono: _____

CLIENTE (Restaurante): _____

RFC: _____

Representante legal: _____

Domicilio fiscal: _____

Correo: _____ Teléfono: _____

En lo sucesivo, conjuntamente las «Partes» y por separado la «Parte».

1 · Objeto y naturaleza del servicio

El Proveedor es el autor y titular del sistema **InvVenta** («el Software»), una aplicación de escritorio (Tauri/React) que se instala en las computadoras del Cliente.

El Software opera en modo híbrido:

- **Funcionamiento local.** El Software se ejecuta nativamente en el dispositivo del Cliente y almacena datos localmente (IndexedDB/Dexie). Permite operar el punto de venta, mesas, inventario y los demás módulos **sin conexión a internet**.
- **Servidor en red local (hub).** La computadora principal publica el Software en la red del local, de modo que teléfonos y tabletas del Cliente pueden tomar órdenes contra ella **aunque no haya internet**. La impresión de comandas y tickets se realiza desde esa computadora.
- **Sincronización en la nube.** Cuando hay conexión, el Software sincroniza con la infraestructura del Proveedor, permitiendo respaldo, acceso desde varios dispositivos y recuperación ante fallas.

El Cliente contrata una licencia de uso **no exclusiva e intransferible** bajo el «Plan Fundador», que comprende el programa instalable y el servicio de sincronización, en los términos de este contrato.

2 · Periodo de prueba, precio y forma de pago

Periodo de prueba (demo). 7 (siete) días naturales de prueba gratuita. Durante ese lapso el Software se provee «tal cual», sin tiempos de respuesta garantizados. Al concluir el día 7, si no se confirma el pago, la sincronización se suspende automáticamente y los datos alojados en la nube se eliminan a los 15 días naturales. **El Cliente puede solicitar su exportación antes de ese plazo** (cláusula 11).

- **Plan Fundador (anual): \$3,990.00 MXN** (tres mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.), IVA incluido / más IVA — *marcar lo que corresponda:* _____
- **Instalación inicial: \$0.00 MXN**, incluida en la anualidad **exclusivamente para los primeros 10 clientes fundadores**.

Forma de pago. Pago único anticipado por transferencia electrónica o tarjeta. El acceso y la activación definitiva de la sincronización se habilitan dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la confirmación del pago.

Reembolsos. No hay reembolso parcial ni total una vez iniciado el periodo contratado, **salvo incumplimiento grave imputable al Proveedor** que impida usar el Software y que no sea subsanado dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del Cliente. En ese supuesto se reembolsará la parte proporcional no devengada del periodo.

Precio en la renovación. El precio del Plan Fundador se mantiene durante la primera renovación. Cualquier ajuste posterior se notificará al Cliente con al menos **60 días naturales** de anticipación al vencimiento; si el Cliente no lo acepta, podrá no renovar sin penalización.

3 · Instalación y dispositivos

El Software se instala en computadoras con Windows 10/11 o posterior. La instalación puede realizarla el Cliente con el instalador que le proporcione el Proveedor, o el Proveedor de manera remota en la sesión inicial.

Aviso sobre el instalador. El instalador y sus actualizaciones **no cuentan con certificado de firma de código**, por lo que Windows mostrará un aviso de SmartScreen («Windows protegió tu PC») en cada instalación. Es un comportamiento esperado y no indica software malicioso; el Proveedor indicará cómo continuar.

Dispositivos incluidos en el Plan Fundador: 1 (una) computadora principal —la caja, que además hace de servidor local e impresión— y **hasta 3 (tres) dispositivos móviles o tabletas** conectados a ella para toma de órdenes.

El Software **no impide técnicamente** conectar más dispositivos a la red local. El límite es contractual y el Cliente se obliga a respetarlo; conectar más dispositivos de los contratados requiere ampliación de plan.

Requisitos mínimos a cargo del Cliente: Windows 10/11, 4 GB de RAM, red local propia (wifi o cable) con la caja y los dispositivos en la **misma red**, e internet para la sincronización.

Impresión. El Software imprime en **impresoras térmicas compatibles con ESC/POS** conectadas a la computadora principal. El Cliente es responsable de proveer y mantener la impresora, el rollo de papel y, en su caso, el cajón de dinero. El Proveedor no responde por fallas del hardware de impresión ni por modelos que no implementen el estándar.

4 · Alcance del servicio

Incluido en el Plan Fundador:

- Licencia de uso del Software en modo local y en la nube.
- Modo sin conexión con sincronización automática al recuperarla.
- Servidor local para dispositivos móviles del local.
- Impresión de comandas, cuentas y tickets en impresora térmica.
- Soporte técnico estándar (cláusula 5).
- Una (1) sesión de capacitación inicial remota de 60 minutos.
- Actualizaciones de mantenimiento (cláusula 4 bis).

No incluido (se cotiza por separado):

- Módulos Premium (por ejemplo, sistema de lealtad o configuración avanzada de zonas de impresión).
- **Timbrado de facturación electrónica (CFDI).** El Software **registra los datos fiscales de las ventas y permite descargar el XML del comprobante**, pero **no timbra**: el Cliente debe contratar y utilizar su propio PAC.
- Instalación en más dispositivos de los permitidos.
- Multi-sucursal (más de un local bajo una sola cuenta).
- Migración de datos desde otro sistema y **captura inicial del catálogo** (menú, recetas, insumos, precios). El Proveedor entrega el sistema configurado y capacita para capturarlo; **la carga del catálogo es del Cliente** salvo que se contrate aparte.
- Hardware de cualquier tipo, y su instalación o reparación.

4 bis · Actualizaciones

Las actualizaciones **no se instalan solas**. El Software avisa de que hay una versión nueva y una persona del Cliente decide cuándo instalarla, porque el proceso cierra y reabre la aplicación y muestra el aviso de Windows descrito en la cláusula 3. El Proveedor recomienda hacerlo con el local cerrado.

El Proveedor podrá publicar actualizaciones que corrijan fallas o mejoren el Software. No se compromete a desarrollar funcionalidades nuevas concretas salvo acuerdo por escrito.

5 · Soporte técnico y mantenimiento

Soporte estándar: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (tiempo del Centro de México), por **correo electrónico y WhatsApp** al contacto indicado en la carátula. Tiempo de respuesta: hasta 24 horas hábiles.

Qué cubre el soporte: fallas del Software, dudas de operación y configuración del sistema.

Qué no cubre: la red o el wifi del local, el equipo de cómputo, la impresora y sus consumibles, el servicio de internet, ni la capacitación de personal nuevo más allá de la sesión incluida.

Incidentes fuera de horario. Ante pérdida de internet o fallas de sincronización fuera del horario de soporte, **el Cliente continúa operando en modo local**: el punto de venta, las comandas y la impresión siguen funcionando sin nube. La sincronización se reanuda automáticamente al volver la conexión, y

el incidente se atiende a primera hora del siguiente día hábil.

Ventanas de mantenimiento. El Proveedor podrá realizar mantenimientos en horarios de bajo tráfico (madrugadas). Durante esas ventanas la sincronización puede pausarse y el sistema opera en modo local. Los mantenimientos programados que superen 30 minutos se avisarán con 24 horas de anticipación.

6 · Responsabilidades del Cliente

El Cliente se obliga a:

- a. Proveer equipo compatible y mantener el Software actualizado.
- b. Designar a una persona administradora responsable de las cuentas, los roles y los PIN de acceso, y mantener esas credenciales bajo resguardo.
- c. Capturar y mantener su catálogo, precios y existencias.
- d. Conservar sus comprobantes y cumplir sus obligaciones fiscales.
- e. No realizar ingeniería inversa, descompilación, sublicenciamiento, reventa ni cesión del Software.
- f. Utilizar el Software conforme a la ley y no almacenar en él datos ajenos a su operación.

El respaldo es del Proveedor. A diferencia de la versión anterior de este contrato, aquí **no se obliga al Cliente a realizar respaldos**: el respaldo automático es parte del servicio contratado (cláusula 1) y el Cliente no dispone hoy de una herramienta propia para hacerlo. Pedirle algo que el sistema no le permite hacer sería una obligación imposible.

7 · Propiedad intelectual

El Software, su código fuente, su documentación y sus marcas son propiedad exclusiva del Proveedor. Este contrato **no transfiere la propiedad**, sólo otorga una licencia de uso durante su vigencia.

Los datos del Cliente son del Cliente. Las ventas, el catálogo, los clientes y los registros de personal capturados en el Software son propiedad del Cliente. El Proveedor no los explota comercialmente ni los cede a terceros.

El Proveedor podrá usar datos **agregados y anonimizados** —sin identificar al Cliente ni a persona alguna— con fines estadísticos y de mejora del Software.

8 · Datos personales (LFPDPPP)

Respecto de los datos personales que el Cliente ingrese al Software (clientes, empleados, nóminas, asistencias):

- El **Cliente es el Responsable** del tratamiento, y se obliga a contar con su propio Aviso de Privacidad y a recabar los consentimientos que la ley exija.
- El **Proveedor es Encargado** y trata esos datos únicamente para prestar el servicio, conforme a las instrucciones del Cliente.

Subencargados y ubicación de los datos. El Proveedor se apoya en proveedores de infraestructura (Supabase, sobre Amazon Web Services). **El Cliente reconoce y autoriza que sus datos se alojan en servidores ubicados en los Estados Unidos de América**, lo que constituye una transferencia internacional en términos de la LFPDPPP y debe reflejarse en el Aviso de Privacidad del Cliente.

Medidas de seguridad. El Proveedor mantiene control de acceso por usuario, aislamiento de la información entre clientes, cifrado en tránsito y respaldos periódicos.

Vulneraciones. El Proveedor notificará al Cliente cualquier vulneración de seguridad que afecte de forma significativa sus datos **dentro de las 72 horas** siguientes a que tenga conocimiento de ella, informando su alcance y las medidas adoptadas.

Devolución y supresión. Al terminar el contrato aplica la cláusula 11.

9 · Confidencialidad

Cada Parte se obliga a guardar confidencialidad sobre la información comercial, técnica y operativa de la otra a la que tenga acceso, durante la vigencia y por **2 (dos) años** posteriores a su terminación. No se considera confidencial la información que sea de dominio público sin culpa de la Parte receptora.

10 · Limitación de responsabilidad

El Software se proporciona «tal cual». El Proveedor **no garantiza disponibilidad del 100 %** del servicio de sincronización, que depende de infraestructura de terceros y de la conectividad del Cliente. La operación local, en cambio, no depende de internet.

El Proveedor no será responsable por pérdidas económicas, de utilidad o de datos derivadas de fallas del hardware del Cliente, de su red, de su impresora, del mal uso del sistema, ni por sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales del Cliente.

La responsabilidad máxima del Proveedor se limita al monto efectivamente pagado por el Cliente en los 12 meses anteriores al hecho que la origine.

Esta limitación **no aplica en casos de dolo o negligencia grave** del Proveedor, ni respecto de aquello que la ley no permita limitar.

11 · Vigencia, terminación y destino de los datos

Vigencia. 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de activación.

Renovación. Automática por periodos iguales, salvo notificación por escrito de cualquiera de las Partes con al menos 30 días naturales de anticipación al vencimiento. El precio se rige por la cláusula 2.

Terminación anticipada. El Cliente puede terminar en cualquier momento sin derecho a reembolso, salvo el supuesto de la cláusula 2. El Proveedor puede terminar con causa justificada, previo aviso de 15 días naturales.

Qué pasa con el Software al terminar. Cesa la licencia de uso y se suspende la sincronización en la nube. El Cliente se obliga a dejar de usar el Software y a desinstalarlo.

Qué pasa con los datos, que es lo que importa. A la terminación, por cualquier causa:

1. El Cliente dispone de **30 días naturales** para solicitar la entrega de sus datos.
2. El Proveedor los entregará dentro de los **10 días hábiles** siguientes a la solicitud, en formato de uso común (CSV y/o volcado de base de datos), **sin costo adicional**.
3. Transcurrido ese plazo sin solicitud, el Proveedor podrá suprimirlos definitivamente, salvo lo que deba conservar por obligación legal.

12 · Disposiciones generales

Cesión. El Cliente no puede ceder este contrato sin consentimiento escrito del Proveedor. El Proveedor podrá cederlo a una sociedad de la que sea titular, notificando al Cliente.

Caso fortuito y fuerza mayor. Ninguna Parte será responsable por incumplimientos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo fallas generalizadas de energía, telecomunicaciones o de los proveedores de infraestructura. La Parte afectada lo notificará a la brevedad.

Notificaciones. Se harán a los correos indicados en la carátula y se tendrán por recibidas al día hábil siguiente de su envío.

Acuerdo íntegro. Este contrato, con sus anexos, sustituye cualquier acuerdo previo entre las Partes sobre su objeto. Sus modificaciones deberán constar por escrito firmado por ambas.

Nulidad parcial. Si alguna cláusula resultara nula, las demás seguirán vigentes.

Ley aplicable y jurisdicción. Se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia, las Partes se someten a los tribunales competentes del estado de Aguascalientes, renunciando a cualquier otro fuero.

Anexo A · Alcance funcional incluido

Punto de venta y mesas · comandas a cocina y barra (pantalla o impresión) · inventario y recetas con descuento automático de existencias · compras y recepción de mercancía · mermas y ajustes · turnos de caja y corte Z · propinas · empleados, roles y asistencias · nóminas · reportes y auditoría · clientes.

Los módulos marcados como Premium en la cláusula 4 no forman parte de este alcance.

Anexo B · Requisitos técnicos a cargo del Cliente

Computadora con Windows 10/11 y 4 GB de RAM · red local propia con todos los dispositivos en la misma red · internet para sincronización · impresora térmica compatible con ESC/POS · rollo de papel · cajón de dinero (opcional) · dispositivos móviles para toma de órdenes, dentro del límite de la cláusula 3.

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los ____ días del mes de

_____ de 2026.

PROVEEDOR

CLIENTE

Nombre y firma

Nombre y firma

TESTIGO 1

TESTIGO 2

Nombre y firma

Nombre y firma